



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21000589/2009/CA1

///raná, 18 de abril de 2017.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: **"GOITEA MARTIN C/ MRIO DE DEF - EST NAC S/ ORDINARIO"**, Expte. N° FPA 21000589/2009/CA1, provenientes del Juzgado Federal N° 2 de la ciudad de Paraná; y,

CONSIDERANDO:

I- Que, llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso extraordinario interpuesto a fs. 92/102 por el representante del Estado Nacional, contra la resolución de fs. 87/90 que rechaza el recurso de apelación deducido y confirma la sentencia apelada. Impone las costas a la apelante vencida. Regula los honorarios y tiene presente la reserva del caso federal efectuada.

Que -en síntesis- la sentencia de primera instancia desestimó la excepción de prescripción articulada por el Estado Nacional, hizo lugar a la demanda entablada y condenó al Estado Nacional Ministerio de Defensa a abonar con carácter remuneratorio los aumentos previstos en los decretos 1104/05, 1095/06, 871/07, 1053/08 y 751/09, en el haber mensual de la parte actora con más los intereses.

A fs. 106/107 vta. la parte actora contesta el traslado efectuado y quedan estos actuados en estado de resolver a fs. 108.

II- a) Que, el impugnante sostiene que se encuentran cumplimentados los requisitos comunes exigidos para la procedencia del remedio intentado, a saber: existencia de sentencia definitiva emanada del superior tribunal de la causa, la que le genera gravamen irreparable, el oportuno planteo de la cuestión federal y la interposición dentro de



los plazos establecidos en la ley procesal vigente. Posteriormente expone los fundamentos del recurso. Cita jurisprudencia. Finalmente expresa que la cuestión ha devenido abstracta en virtud del dictado del decreto 1305/2012 que suprimió los suplementos reclamados en autos.

b) Que la parte actora al contestar el traslado del recurso extraordinario interpuesto por la contraria, por los fundamentos que expone, solicita se desestime, con costas.

III- a) Que, el recurrente ha cumplido con los requisitos formales de reserva de la cuestión federal e interposición en término, por lo que corresponde analizar la admisibilidad o no del recurso extraordinario interpuesto.

b) Que, en cuanto a la cuestión federal planteada, cabe destacar que según la tradicional clasificación de Imaz y Rey, las cuestiones federales simples son las que solamente versan sobre la interpretación de la Constitución Nacional, las leyes federales, los tratados con potencias extranjeras, las reglamentaciones y demás normas federales, y los actos federales de las autoridades nacionales.

Se observa que la cuestión planteada refiere a la interpretación y validez de normas y decretos de naturaleza netamente federal, configurándose en la especie, un supuesto de cuestión federal simple, por lo que corresponde admitir el remedio interesado.

"La existencia de cuestión federal referente a la interpretación de las leyes nacionales federales, tratados internacionales de índole federal, y demás normas o actos integrantes del derecho federal ha sido permanentemente





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21000589/2009/CA1

reconocida por la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación, de acuerdo con el art. 14 de la ley 48" (por ejemplo Fallos: 187:93; 193:115; 248:412; 284:417; 296:277; 300:51; 302:1560; 307:1083; 307:1371, etc.), cit. en Guastavino, Elías P. "Recurso extraordinario de inconstitucionalidad", t. I, Ed. La Rocca, Bs.As., 1992, p. 429.

Por lo expuesto, **SE RESUELVE:**

Admitir el recurso extraordinario interpuesto en cuanto a la cuestión federal simple y, en consecuencia, disponer la elevación de estos actuados a la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, la que queda a cargo de la parte recurrente (art. 36 inc. 1 CPCCN).

Se constituye el tribunal con los suscriptos de conformidad a lo dispuesto en el art. 109 del RJN.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y cúmplase.

DANIEL EDGARDO ALONSO

CINTIA GRACIELA GOMEZ

ANTE MI

HECTOR RAUL FERNANDEZ

SECRETARIO

